

PROYECTO

Aletheia

Marco Legal y Fundamentos de Legitimidad

Grupo: DSLMain

Alumnos	Edad
Martina Aryadne San Martin Flores	18
Ian Nehuel Roman	17
Daniela Cuján Claveria Hurtado	17
Sebastián Bagli Barrera	17

Profesora:

→ Patricia Serrano

→ Ricardo López

Introducción

Aletheia es una plataforma analítica de investigación que detecta discrepancias patrimoniales y posibles fraudes. El software construye un Gemelo Digital del contribuyente para contrastar su situación fiscal declarada en bases de datos gubernamentales con su nivel de vida real. Esto lo logra mediante la recolección de datos en tiempo real y el uso de Inteligencia de Fuentes Abiertas (OSINT), identificando de forma automatizada las inconsistencias entre los ingresos jurados y el comportamiento público del individuo u organización.

Desarrollo

La legitimidad del desarrollo, comercialización y uso del software a favor del Estado Nacional (a través de ARCA y organismos con convenio) se sustenta en principios fundamentales del derecho público y el bien común, pilares de la organización del Estado Argentino y viabilizado por sistema de contratación pública con protocolos de difusión pública y transparencia contractual.

Propósitos Generales

1. El Bien Común y la Función Recaudadora del Estado:

Sabemos que el Estado tiene la obligación insoslayable de promover el bienestar general (Preámbulo de la Constitución Nacional). Para cumplir con las funciones esenciales (salud, educación, seguridad, justicia e infraestructura), el Estado requiere recursos, los cuales provienen mayoritariamente del sistema tributario. La evasión fiscal atenta directamente contra el bien común, ya que priva al Estado de los fondos necesarios para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de la población. El uso de nuestro software es legítimo y legal porque constituye una herramienta tecnológica de avanzada destinada exclusivamente a proteger el patrimonio estatal y, por ende, el interés público.

2. Principio de Igualdad y Equidad Tributaria:

Es sabido que la evasión fiscal genera una desigualdad estructural e injusta entre los ciudadanos que cumplen con sus obligaciones tributarias (quienes soportan una carga mayor) y aquellos que las evaden. El software materializa el principio de equidad y proporcionalidad en las cargas públicas (Art. 16 CN) al detectar con alta precisión a quienes ocultan capacidad contributiva o bien hayan evadido, evadan actualmente o vayan a hacerlo (detectado en base a conductas socio-patrimoniales constantes en el tiempo -software predictivo) mediante el análisis de datos patrimoniales, comerciales y

sociales. El sistema restaura la igualdad ante la ley. No persigue un fin confiscatorio, sino la justa aplicación de la ley tributaria vigente para todos por igual.

3. Eficiencia Administrativa y Modernización del Estado:

Todos pedimos al Estado que cumpla con el deber de administrar los recursos públicos con eficiencia y eficacia. La incorporación de inteligencia artificial (IA) y análisis de Big Data representa un salto cualitativo en las capacidades de fiscalización. Es legítimo que el Poder Ejecutivo contrate servicios tecnológicos de última generación (provistos por privados) para optimizar sus funciones. Esto se enmarca en la potestad del Estado de modernizar sus estructuras y utilizar la mejor tecnología disponible para el cumplimiento de sus fines (detectar evasión en tiempo real), pasando de sistemas de control reactivos a modelos proactivos y predictivos.

4. Naturaleza de la Contratación y Comercialización:

La comercialización de este software (donde los desarrolladores privados venden los resultados o el servicio de procesamiento al Estado) es una actividad lícita amparada por el derecho a ejercer industria lícita y comercializar. El Estado no delega su poder de policía fiscal ni sus facultades punitivas (que son indelegables); el Estado contrata una herramienta de análisis de información. Las medidas administrativas o judiciales posteriores son tomadas exclusivamente por ARCA y el Poder Judicial, manteniendo intacta la soberanía estatal.

La base legal de nuestro software se asienta sobre la armonización de las potestades fiscales del Estado con el respeto a los derechos individuales, enmarcados en la normativa argentina, la libertad de contratar y desarrollar toda industria lícita.

Marco legal general

Constitución Nacional (CN) y Tratados de Derechos Humanos

- **Art. 4, 16 y 75 (inc. 1 y 2) CN (Poder Tributario):** Establecen la potestad del Estado para imponer contribuciones equitativas y proporcionales. Nuestro software es la herramienta técnica para efectivizar este mandato constitucional, asegurando que la formación del Tesoro Nacional sea justa.
- **Art. 14 y 28 CN (Derechos Relativos):** Si bien existen los derechos a la intimidad y a ejercer industria lícita, ningún derecho es absoluto. Están sujetos a las leyes que reglamentan su ejercicio (Art. 28). La restricción razonable de la privacidad en pos de la fiscalización tributaria (limitada al patrimonio y la actividad económica) es constitucionalmente válida frente al interés superior de la recaudación pública.
- **Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) - Art. 21 y 32:** Establece el derecho a la propiedad, pero también los deberes de la persona para con la sociedad (Art. 32). El Estado puede subordinar el uso y goce de los bienes al interés social, lo que justifica la fiscalización para evitar la evasión y proteger los recursos de la sociedad.

1. **Ley de Procedimiento Tributario (Ley N° 11.683)**

Dicha ley es la piedra angular de nuestro software que legitima el actuar de ARCA (ex AFIP) y, por extensión, el uso de sistemas como el nuestro.

- **Facultades de Fiscalización y Verificación (Arts. 33 y ss):** Otorgan a la autoridad de aplicación amplios poderes para exigir a los contribuyentes (y a terceros) la presentación de comprobantes, libros, y cualquier información relacionada con hechos imponibles.
- **Uso de bases de datos de terceros:** La ley permite y obliga a bancos, escribanos, registros de la propiedad, mercados de valores, etc., a actuar como agentes de información. Nuestro software utiliza y cruza información que el Estado ya está legalmente facultado para recolectar y poseer. El software no crea nuevas potestades invasivas, sino que procesa la información lícita a una escala y velocidad (tiempo real) superadoras.

- **Presunciones (Art. 18):** La ley admite que la autoridad tributaria determine la materia imponible de forma presuntiva cuando existan indicios. Los "resultados" del software funcionan como indicios precisos y fundados (derivados del cruce de movimientos comerciales, redes sociales, patrimonio) que habilitan el accionar administrativo y posterior carga de la prueba sobre el contribuyente.

2. Código Civil y Comercial de la Nación (CCyC)

- **Ejercicio de los Derechos (Arts. 9, 10 y 11):** Consagran el principio de buena fe y la prohibición del abuso del derecho. Ocultar patrimonio o simular actos jurídicos para evadir impuestos (como testaferros o sociedades fantasma) constituye mala fe y abuso del derecho.
- **Contratos de Adhesión y Servicios Tecnológicos (Libro Tercero):** La comercialización del software se rige por las normas generales de los contratos. Los desarrolladores actúan como locadores de servicios u obra (provisión de análisis de datos) hacia el Estado, todo en base al derecho a trabajar, a ejercer toda industria lícita y comerciar su producto.

3. Ley de Protección de los Datos Personales (Ley N° 25.326)

Este es el punto más sensible y donde el software debe tener resguardos estrictos para ser legal.

- **Excepciones al Consentimiento (Art. 5 inc. 2.b y 2.c):** La ley establece que no es necesario el consentimiento del titular de los datos cuando se recaben para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado (en este caso, ARCA) o por una obligación legal. Por lo tanto, el tratamiento de datos para control fiscal está excepcionado del requisito de consentimiento.
- **Datos Sensibles vs. Datos Patrimoniales:** Nuestro software circunscribe su análisis a datos económicos, financieros, patrimoniales, comerciales y de redes sociales publicados por el mismo contribuyente o por terceros sin que el contribuyente los rechace legalmente. No utiliza "datos sensibles" (origen racial,

opiniones políticas, convicciones religiosas, salud o vida sexual - Art. 2) salvo que, de manera indirecta y anonimizada, un metadato (ej. viajes de lujo, estilo de vida público expuesto en redes sociales) sirva únicamente como indicio de capacidad contributiva no declarada, sin perfilar a la persona por sus creencias o condición.

- **Seguridad y Confidencialidad (Arts. 9 y 10):** El desarrollo de este software garantiza medidas técnicas (encriptación, trazabilidad) absolutas. El deber de secreto fiscal (Art. 101 Ley 11.683) se traslada a los desarrolladores privados si estos operan sobre datos crudos de ARCA, lo cual debe estar blindado por contratos de confidencialidad y bajo apercibimiento del Código Penal (violación de secretos).

Protección Jurídica y Comercial del Desarrollador

Nuestro software es jurídicamente viable y legítimo porque opera como un instrumento técnico subordinado a las facultades indelegables del Estado (fiscalización). Su legalidad se sostiene en tanto el software se alimenta de fuentes de información abiertas (OSINT, redes sociales públicas) y bases de datos sobre las cuales el Estado ya tiene acceso legal (bancos, registros). El sector privado actúa como un proveedor de inteligencia de datos, mientras que el Estado mantiene el monopolio de la acción punitiva y administrativa, respetando el límite entre el control de la capacidad económica y el núcleo duro de la privacidad ciudadana protegido por la Constitución.

- **Delimitación de Responsabilidad Técnica (Neutralidad del Sistema):** El software "Aletheia" opera exclusivamente como un motor de procesamiento de datos y herramienta de análisis predictivo, no como un ente administrativo con facultades de ejecución. La responsabilidad sobre las acciones administrativas, imposición de sanciones o determinaciones tributarias recae de manera exclusiva

y excluyente en la autoridad de aplicación (ARCA), siendo el desarrollador un proveedor de servicios tecnológicos. Esta distinción es fundamental para deslindar al desarrollador de cualquier responsabilidad administrativa o contenciosa derivada del uso de la herramienta.

- **Cumplimiento Normativo por Diseño ("Privacy by Design"):** El desarrollo del sistema integra protocolos de seguridad que cumplen estrictamente con la Ley N° 25.326 de Protección de los Datos Personales. La arquitectura técnica asegura que el tratamiento de datos sea anonimizado y circunscrito exclusivamente a metadatos patrimoniales. Esta configuración técnica actúa como un "escudo jurídico" preventivo, demostrando ante cualquier auditoría o impugnación que el sistema fue concebido con medidas de protección de datos desde su origen, mitigando eficazmente riesgos de litigios por afectación de derechos personalísimos.
- **Cláusula de Indemnidad Contractual:** Ante la eventualidad de reclamos judiciales de terceros, el marco de contratación con el Estado Nacional incluirá cláusulas de indemnidad. Mediante este mecanismo, el Estado —como usuario y operador del sistema— asume la defensa del desarrollador frente a terceros, siempre que el sistema haya sido operado conforme a los protocolos y manuales técnicos suministrados. Esta cláusula es esencial para resguardar el patrimonio y la integridad jurídica del desarrollador ante ataques que pretendan judicializar el uso legítimo de la tecnología.
- **Propiedad Intelectual y Modelo de Explotación:** Se establecerá una licencia de uso de software (SaaS - Software as a Service) o una licencia restringida con el Estado Nacional. Esta estructura permite al desarrollador retener la titularidad plena del código fuente y los derechos de propiedad intelectual, otorgando al Estado solo derechos de explotación limitada. Esta definición comercial protege la viabilidad del proyecto, impide la apropiación indebida de la tecnología y garantiza que el desarrollador conserve el control total sobre su activo comercial ante cualquier intento de vulneración o uso no autorizado fuera del marco contractual.

